

1501382-78.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/05/2022

... transitada em julgado por crime de tráfico, à qual será desvalorada no momento oportuno, a título de reincidência (fls. 40/41 e 47/48). Conduta social comum. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias inerentes à espécie. Consequências consideradas desfavoráveis, dada a vultosidade do conteúdo econômico das res ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501382-78.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501382-78.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IGOR ROCHA DE ALENCAR e outros

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Igor Rocha de Alencar, Talison Clóvis Carvalho Cardoso e Paulo Henrique Pádua Lopes, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso: "Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 18h10min, na Rua Lagosta, altura do nº 224, Jardim São Carlos, nesta cidade e comarca, IGOR ROCHA DE ALENCAR, qualificado a fl. 09 e 17, TALISON CLÓVIS CARVALHO CARDOSO, qualificado a fl. 10 e 19, PAULO HENRIQUE PÁDUA LOPES, qualificado a fl. 11 e 21, agindo em concurso de agentes com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Márcio Rosa Farias Júnior e Nathan Jasmin Martins, subtraíram, em proveito deles, um aparelho celular, da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, avaliado em R\$ 1.800,00, e a quantia de R\$ 3.030,00, pertencentes a Márcio, e um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A02, avaliado em R\$ 800,00, pertencente a Nathan, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23/24 e 27/28 e auto de avaliação de fls. 25/26. Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados trafegavam em via pública no interior do veículo Fiat/Pálio, placas DRU-6721, avistaram as vítimas em via pública e resolveram anunciar o assalto. Então, abordaram as vítimas dizendo "perdeu, é um assalto, só quero o dinheiro", enquanto um deles simulou estar armado colocando a mão na cintura. Assustadas, as vítimas entregaram os aparelhos celulares, além de R\$ 2.800,00 em espécie, que estava no interior do veículo das vítimas, e R\$ 230,00 em espécie, que

estava no bolso da calça de Márcio.

Em seguida, os denunciados se evadiram do local no veículo em que estavam, que foi conduzido por IGOR. Ocorre que Márcio conseguiu anotar em suas mãos a placa do veículo e, com a ajuda de um morador do local, solicitou auxílio policial, passando as características do veículo e dos denunciados.

De posse de tais informações, a Guarda Municipal iniciou o patrulhamento, até que se depararam com o veículo vindo em direção da viatura, com três ocupantes no seu interior, razão pela qual deram ordem de parada.

Ao serem abordados, PAULO tentou esconder os dois celulares embaixo do banco traseiro do passageiro, mas não obteve êxito, sendo os aparelhos recuperados. Em revista pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R\$ 860,00 em espécie.

Em revista pessoal a TALISON, os guardas encontraram a quantia de R\$ 100,00.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de IGOR, PAULO e TALISON, sendo que as vítimas os reconheceram como autores do crime."

Os acusados foram presos em flagrante em 15/07/2021, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida as medidas constritivas de liberdade em prisões preventivas (fls. 79/83).

A denúncia foi recebida em 30/07/2021(Denúncia).

Igor, Talison e Paulo foram citados, respectivamente às fls. 158, 166 e 170, os réus apresentaram resposta às fls. 121/125, 126/130 e 178/195, que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 203/206.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

O Ministério Público, entendendo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa de Paulo (fls. 270/283), Igor (fls. 284/294) e Talison (fls. 295/305) analisando e tecendo comentários acerca da prova colhida no curso da instrução, sustentou não comprovada violência ou grave ameaça contra pessoa, motivo pelo qual postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da tentativa, e também pela desclassificação para furto, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva. Ainda, pugnou pelo deferimento da possibilidade do réu recorrer em liberdade, na hipótese de eventual condenação.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 13/16) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24 e 27/28).

Quanto à autoria, nas pessoas dos acusados, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova vocal colhida no curso da instrução.

A vítima Márcio Rosa Farias Júnior, ouvido na delegacia (fl. 07), disse "QUE é vendedor de lingerie; Que vem do rio de Janeiro para fazer vendas nesta Região; Que há seis meses tem vindo nesta região juntamente com Natan; Que nesta data estava vendendo quando foram abordados pelos três indiciados; Que os mesmos não estavam com mascaras; Que pode ver o rosto dos três; Que não mostraram nenhum arma, mas um deles fez menção estar armado, colocando a mão na cintura; Que os mesmos disseram "perdeu, é um assalto, só quero o dinheiro..." Que estava com R\$ 2.800,00 (no console do carro); Que então ficou com medo e entregou para eles; Que levaram também R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em moeda corrente nacional que estava no bolso de sua calça; Que além do dinheiro os mesmos levaram seu celular REDMI noot 10, chumbo, puxado para o Azul e de Natan levaram também o celular dele; Que pediu ajuda a um morar e este ligou para os policiais; Que os indiciados estavam num veículo Fiat Palio, placas DRU-6721; Que anotou em mão e passou para os Policiais através do terceiro que o ajudou; Que depois foi avisado que os mesmos haviam sido detidos com os celulares e parte do dinheiro que haviam roubado; Que os celulares tanto de Natan como do declarante tem senha e aqui na delegacia os desbloquearam. Que aqui em solo policial os reconheceu como sendo os autores do Roubo".

Inquirido em juízo, a vítima Márcio aduziu que trabalhava no ramo de representação e fazia vendas de lingerie. Estava no bairro São Carlos, quando reparou um veículo Pálio passando por ele duas ou três vezes. Foi para outro bairro atender outra

cliente. Era um beco. Quando estavam lá, viu três rapazes descendo o beco de forma suspeita. Eles se aproximaram e falaram "perdeu". Chegaram batendo nele e no seu colega. Levaram-no ao carro deles, onde bateram neles e o ameaçaram constantemente, dizendo que iriam matá-lo, conduzindo o veículo até a rua de cima, sempre sob ameaças. Lá, eles foram embora para o carro deles, um Pálio, e fugiram. Vizinhos do local notaram a movimentação suspeita e anotaram a placa do carro, que repassou à polícia. Foram levados os valores das vendas, três mil reais e quebrados, além do seu celular, do celular do colega e o seu casaco. Na Delegacia de Polícia, reconheceu três pessoas sem sombra de dúvidas.

A outra vítima Nathan Jasmin Martins, em solo policial (fl. 08), informou "QUE É AJUDANTE DE Márcio; Que vieram do Rio de Janeiro para vender roupa íntima; Que nesta data foram abordados por três indivíduos; Que os reconheceu categoricamente aqui em solo Policial; Que os mesmos além de levarem o dinheiro; Que sabia que tinha aproximadamente R\$ 3.000,00 (três mil reais) com Márcio, dentro do carro, abaixo da marcha do mesmo; Que anunciaram o assalto e um deles fez menção de estar armado; Que então Márcio passou o dinheiro e seu celular; Que o declarante também entregou o celular Samsung A02, preto, que eles exigiram; Que posteriormente vieram para delegacia pois ficaram sabendo que os meliantes haviam sido detidos com parte do dinheiro e os celulares, de Márcio e do declarante. Que os celulares tanto de Márcio como do declarante tem senha e aqui na delegacia desbloquearam."

Em juízo, relatou que, na ocasião, estavam atendendo uma cliente. Aí, vieram os agentes, cercaram-nos e ingressaram no carro. Pediram para entregar o dinheiro. Foram para a rua de cima, onde era uma rua sem saída. Pediram seu celular e, quando resistiu, deram uma cotovelada.

A seu turno, o guarda civil municipal Cleber Teixeira dos Santos, perante a autoridade policial (fl. 04), relatou "QUE foram acionados, via CECOM, para verificarem situação de roubo a qual foi passada as características do veículo, bem como as placas e dos indivíduos; QUE os mesmos estariam indo em sentido Jardim São Carlos; QUE então se deslocaram até o local e iniciaram o patrulhamento; QUE quando se depararam com o veículo, acima relacionado, vindo em direção da viatura, foi dada ordem de parada; QUE ao abordarem o veículo, identificaram três indivíduos, os quais as características coincidiam com as fornecidas pelo CECOM; QUE O condutor informa que Paulo, ora indiciado, tentou esconder dois celulares embaixo do banco traseiro do passageiro e com ele, também, foi encontrado o valor de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais); QUE com o Talison, ora indiciado, foi encontrado a quantia de R\$ 100,00 (cem reais); QUE Igor, ora indiciado, estava dirigindo o veículo acima citado e informou que o veículo é seu; QUE indagado pelo condutor sobre uma possível situação de roubo, os três indivíduos negaram que estavam em atividade delituosa; QUE entretanto, ao chegarem a esta unidade policial, confessaram que praticaram o roubo; QUE Talison informou que jogou parte do dinheiro em um bueiro próximo do local que foi realizada a abordagem; QUE Diante disso deram voz de prisão ao mesmo e o conduziram a esta delegacia para as providências de praxe."

Em juízo, Cleber relatou que se achava em patrulhamento, quando foi acionado via Cecom acerca de um veículo que tinha acabado de realizar roubo pelo Vila Gioia. Fizeram patrulhamento pelo Jardim São Carlos, onde se depararam com esse automóvel vindo em sentido contrário. Fizeram abordagem, porque as características batiam. Na revista pessoal, foi encontrada com um dos réus uma quantia de dinheiro. Outro acusado estava tentando esconder celular na parte de trás do carro. Na revista não foi encontrada arma com ele. Segundo as vítimas, foi dada apenas "voz de assalto". Tiago Santa de Araujo, também guarda civil municipal, na delegacia (fl. 05), repisou na íntegra o depoimento de seu colega de farda.

Sob o crivo do contraditório, contou que se encontrava em patrulhamento, quando recebeu notícia pela rede de um veículo, com placas informadas, envolvidos em um crime, tendo as vítimas falado que ele havia rumado no sentido bairro. Em patrulhamento, depararam-se com eles vindo em sentido contrário. Na abordagem, estavam em três. O do passageiro de trás estava com dois celulares na mão e, aí, abriu a porta e colocou embaixo do pneu. Eles tinham dinheiro com eles. Um deles falou que jogou dinheiro no bueiro. Não havia armas no carro, tendo um dos

abordados falado que tinham feito o roubo "no grito". As vítimas falaram que eles chegaram gritando "perdeu, perdeu".

Raquel, ouvida em juízo, contou ser namorada de Igor. Sabe que ele foi pegar o carro para ajudar o Talison, cujo carro tinha quebrado.

Mariana, vizinha de muro de Igor, relatou que, no dia que ele saiu e não voltou, Talison o tinha chamado para trocar o pneu de uma moto.

João Batista, por sua vez, aduziu conhecer Talison e ter ficado sabendo meio por cima do fato. Talison tinha telefonado um pouco antes do ocorrido, pelas três horas, porque a moto estava com pneu furado.

Enisson, por seu turno, também aduziu que Talison havia telefonado, falando que o pneu da moto dele tinha furado, perguntando se não tinha como buscar ele. Não pôde, porque estava no serviço.

Os acusados Igor Rocha de Alencar, Talison Clóvis Carvalho Cardoso e Paulo Henrique Pádua Lopes, interrogados na fase de inquérito (fls. 09/11), desejaram se manifestar somente em juízo, na presença de um advogado.

Paulo, interrogado em juízo, confessou em relação a si a prática do crime. Aduziu que estava sentado no banco de trás do carro e tinha consigo apenas seu celular. Na ocasião, Talison ligou para ele, porque o pneu dele tinha furado. Foram pegar ele e cometaram o crime. Afirmou trabalhar como pintor e que tem duas filhas.

Talison, inquirido em juízo, relatou que havia chegado do serviço, quando encontrou Igor e Paulo. As vítimas passaram na sua frente contando dinheiro, no que falaram para elas "perdeu". Aduziu que trabalha como moto-boy na "La Ville", porém havia batido o carro de um amigo e precisava de dinheiro para pagar, tendo essa sido a razão da prática do crime. Afirmou que estava sentado do lado do passageiro na oportunidade da abordagem.

Igor, em audiência, também confessou a prática do crime. Aduziu que o pneu do Talison havia furado, tendo ele, aí, ligado, pedindo para buscá-lo. Lá chegando, encontraram duas pessoas com dinheiro. Falaram para elas darem o dinheiro, que era um assalto. Contou que à época estava sem trabalho, desesperado. Trabalhava de ajudante de pedreiro.

Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor dos acusados, isto é, os quais os vinculam ao roubo tratado nos autos.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das vítimas e dos agentes públicos, tendo firmado as vítimas o reconhecimento dos réus como os roubadores, dizendo a vítima Márcio Rosa, na Delegacia de Polícia, "Que aqui em solo policial os reconheceu como sendo os autores do Roubo"; e a vítima Nathan "Que os reconheceu categoricamente aqui em solo Policial".

Os guardas civis, a seu turno, após o relato do roubo, via CECOM, dos aparelhos de celular e dinheiro das vítimas, permanecendo em patrulhamento, avistaram um veículo com as características e a placa anunciadas vindo em direção à viatura, sendo que lhe deram ordem de parada e o abordaram.

Segundo, ainda, os relatos dos guardas, após um dos indiciados tentar esconder 1 (um) ou 2 (dois) aparelhos de celular embaixo do banco do veículo e ter sido encontrada a quantia de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta) reais em posse de Paulo e R\$ 100,00 (cem reais) com Talison, foram os 3 (três) presos e encaminhados à Delegacia de Polícia.

A situação constatada pelos agentes públicos, qual seja, a localização dos réus dirigindo o veículo com todas as características informadas, logo após a subtração das vítimas e na posse das res furtivae, é instrumento firme em seu desfavor, tanto que o réu Paulo até tentou esconder os celulares surrupiados embaixo do banco do veículo, conforme relatos dos agentes públicos.

Assim, os agentes públicos foram firmes quanto à sua localização e captura em flagrante delito, em depoimentos muito coerentes e razoáveis, que se sobressaem por isso e pela ausência de qualquer indicação de que estivessem dispostos a mentir para prejudicar os réus, pessoas que sequer conheciam até então.

No mais, os réus, todos, confessaram a prática do delito.

Dito isso e confrontando a prova colhida, é possível extrair que os réus, efetivamente, realizaram ameaça e subtração dos objetos, a saber: um aparelho

celular, da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, avaliado em R\$ 1.800,00, pertencente a Márcio, e um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A02, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a Nathan, além da quantia de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 23/24 e 27/28, e auto de avaliação de fls. 25/26.

Portanto, concorreram os atores do fato para a prática do roubo majorado (inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal).

Nenhuma arma de fogo foi localizada para a prática do roubo em tela.

Eis que, nesse diapasão, a conduta dos acusados se subsume à prática do delito de roubo na modalidade majorado em concurso de agentes, ação que se coaduna à hipótese do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, tendo em vista a subtração de coisas alheias móveis, mediante uso de violência à pessoa e/ou grave ameaça, para si ou para outrem, tal como descrito.

As evidências de que os réus atuaram em conjunto, dividindo papéis, em autêntica repartição de esforços e vontades, não apenas evidencia o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento supraindicada.

O delito foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio das vítimas, cuja posse foi invertida. A recuperação das res momentos depois é irrelevante e, portanto, não descaracteriza as elementares típicas perfectibilizadas.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

Começa-se pelo réu Igor Rocha de Alencar.

A culpabilidade não excede o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante.

Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias inerentes à espécie. Consequências consideradas desfavoráveis, dada a vultosidade do conteúdo econômico das res furtivae, vez que roubaram 2 (dois) aparelhos de celular, um da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e um da marca Samsung, modelo A02, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), além da quantia de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). As vítimas não tiveram contribuição relevante.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Porque o acusado confessou espontaneamente a prática do delito, atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro as penas em 1/3, elevando-se a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, tendo em vista a incidência do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal), uma vez que diversos bens subtraídos de 2 (duas) vítimas, aumento as penas em 1/6 (um sexto), restando definitivas, na ausência de outras modificadoras, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sem outras causas modificadoras, resta a pena nesse patamar estabelecido.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, indispensável a reprovar e prevenir crimes do tipo, tanto na perspectiva positiva quanto negativa, considerando suas concretas circunstâncias, tal como sedimentadas nas circunstâncias judiciais e legais analisadas.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 60 (sessenta) dias-multa para cada um dos dois delitos, totalizando 120 (cento e vinte) dias-multa (art. 72 do CP) ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Passa-se à dosagem da pena de Talison Clóvis Carvalho Cardoso.

A culpabilidade não excede o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de

desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias inerentes à espécie. Consequências consideradas desfavoráveis, dada a vultosidade do conteúdo econômico das res furtivae, vez que roubaram 2 (dois) aparelhos de celular, um da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e um da marca Samsung, modelo A02, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), além da quantia de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). As vítimas não tiveram contribuição relevante.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Porque o acusado confessou espontaneamente a prática do delito, atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando provisória em 04 (quatro) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro as penas em 1/3, elevando-se a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ademais, tendo em vista a incidência do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal), uma vez que diversos bens subtraídos de 2 (duas) vítimas, aumento as penas em 1/6 (um sexto), restando definitivas, na ausência de outras modificadoras, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Sem outras causas modificadoras, resta a pena nesse patamar estabelecido.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, indispensável a reprovar e prevenir crimes do tipo, tanto na perspectiva positiva quanto negativa, considerando suas concretas circunstâncias, tal como sedimentadas nas circunstâncias judiciais e legais analisadas.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 60 (sessenta) dias-multa para cada um dos dois delitos, totalizando 120 (cento e vinte) dias-multa (art. 72 do CP) ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

E, finalmente, fixa-se a pena de Paulo Henrique Pádua Lopes.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Possui condenação criminal transitada em julgado por crime de tráfico, à qual será desvalorada no momento oportuno, a título de reincidência (fls. 40/41 e 47/48). Conduta social comum. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo.

Circunstâncias inerentes à espécie. Consequências consideradas desfavoráveis, dada a vultosidade do conteúdo econômico das res furtivae, vez que roubaram 2 (dois) aparelhos de celular, um da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e um da marca Samsung, modelo A02, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), além da quantia de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). As vítimas não tiveram contribuição relevante.

Analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu é reincidente (fls. 40/41 e 47/48). Por outro lado, confessou espontaneamente a prática do delito. No concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, as reconhecidas se compensam, ficando a pena inalterada.

Presente a causa de aumento do concurso de agentes, majoro as penas em 1/3, elevando-se a 06 (seis) anos de reclusão.

Ademais, tendo em vista a incidência do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal), uma vez que diversos bens subtraídos de 2 (duas) vítimas, aumento as penas em 1/6 (um sexto), restando definitivas, na ausência de outras modificadoras, em 07 (sete) anos de reclusão.

Sem outras causas modificadoras, resta a pena nesse patamar estabelecido.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, indispensável a reprovar e prevenir crimes do tipo, tanto na perspectiva positiva quanto negativa,

considerando suas concretas circunstâncias, tal como sedimentadas nas circunstâncias judiciais e legais analisadas.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 70 (setenta) dias-multa para cada um dos dois delitos, totalizando 140 (cento e quarenta) dias-multa (art. 72 do CP) ponderada a gravidade do delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público para:

(i) CONDENAR o réu Igor Rocha de Alencar como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

(ii) CONDENAR o réu Talison Clóvis Carvalho Cardoso como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

(iii) CONDENAR o réu Paulo Henrique Pádua Lopes como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a 07 (sete) de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Não há condenação à reparação mínima do dano de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto ausente pedido nesse sentido e debate nos autos sobre sua liquidação.

Custas pelos condenados, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar dos réus, INDEFIRO-LHES a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-los agora que condenados à pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregados. Desde já, EXPEÇAM-SE AS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a)inserir os nomes dos réus no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir as guias de execução definitiva; (e)intimar os condenados, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se. Itapevi, 21 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA